

रिपोर्ट करने योग्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 1162-1171/2016

राजस्थान राज्य एवं अन्य

- अपीलार्थी

बनाम

श्रवण कुमार कुमावत एवं अन्य

- प्रत्यर्थी

के साथ

सीए संख्या 1212-1214/2016

सीए संख्या 1207-1211/2016

सीए संख्या 1202-1206/2016

सीए संख्या 1182-1186/2016

सीए संख्या 1172-1176/2016

सीए संख्या 1177-1181/2016

सीए संख्या 1187-1189/2016

सीए संख्या 1197-1199/2016

सीए संख्या 1195-1196/2016

सीए संख्या 1200-1201/2016

सीए संख्या 1190-1194/2016

निर्णय

एम. एम. सुंदरेश, न्यायाधिपति

1. इन सभी अपीलों में अपीलकर्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ की खण्ड पीठ के उस निर्णय को पलट देना चाहते हैं जिसमें उसने राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 1986 (इसके बाद नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 4 के उप-नियम (10) और नियम 7 के उप-नियम (3) को असंवैधानिक घोषित किया था।

2. अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी और प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सुश्री शोभा गुप्ता और अधिवक्ता सुश्री अंकिता गुप्ता उपस्थित हुईं।

नियमों का विवरण:

3. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (इसके बाद "1957 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की खंड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम अपीलकर्ता द्वारा खदान लाइसेंस, खनन पट्टों और अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियमों को कानून में लाया गया था। नियमों का दूसरा अध्याय पट्टों के अनुदान से संबंधित है। नियम 7 कुछ व्यक्तियों के तरजीही

अधिकारों की बात करता है। उक्त नियम के अनुसार, 28.01.2011 पर किए गए संशोधन से पहले अस्तित्व में, एक आवेदक को अपना आवेदन समय से पहले किए जाने के एकमात्र आधार पर दूसरों पर तरजीही अधिकार होगा। यह तरजीही अधिकार किसी सरकारी कंपनी या निगम से आवेदन प्राप्त होने पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह नियम सामान्य रूप से नियमों में उचित संशोधन करने में पहले अपीलकर्ता के रास्ते में नहीं आता है। नियम 7 के उप-नियम (2) ने संस्थाओं की एक सूची प्रदान की है, जो प्राथमिकता के आदेश पर पट्टे के हकदार हैं।

4. उपरोक्त नियमों में संशोधन किए गए। दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा, नियम 4 में उप-नियम (10) पेश किया गया था, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि संगमरमर और ग्रेनाइट को छोड़कर किसी सरकारी भूमि में खनन पट्टा नहीं हो सकता है, जब तक कि क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता है और उसके बाद आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हालांकि, परंतुक में कहा गया है कि अधिसूचना की तारीख को लंबित आवेदनों का निपटान इससे पहले के प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा। शायद यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की गलत समझ के कारण हुआ होगा।

5. उप-नियम (3) के प्रतिस्थापन के माध्यम से नियम 7 में एक और संशोधन किया गया था। (3) उपरोक्त उपनियम (1) और (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संगमरमर और ग्रेनाइट के अलावा अन्य खनिजों

के लिए सरकारी भूमि में खनन पट्टे के लिए क्षेत्र नियम 73 के तहत परिसीमन के बाद आवंटन के लिए आरक्षित किया जाएगा। नई प्रणाली अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी और अधिसूचना से पहले प्राप्त आवेदनों का निपटान इस अधिसूचना से पहले लागू प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा। परिसीमन से पहले विभाग द्वारा सभी आवश्यक एन. ओ. सी. खरीदे जाएंगे। इन सीमांकित भूखंडों में से 50 प्रतिशत नीलामी द्वारा आवंटित किए जाएंगे और शेष 50 प्रतिशत निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को आवंटित किए जाएंगे, प्रत्येक श्रेणी के खिलाफ इंगित प्रतिशत के अनुसार: -

- (i) ऐसे व्यक्ति जो क्रशर/खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने का कार्य करते हैं; 10 प्रतिशत
- (ii) खानों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित मैनुअल श्रमिक; 5 प्रतिशत
- (iii) खानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/विशेष पिछड़े वर्ग के अलावा अन्य काम करने वाले श्रमिक; 5 प्रतिशत
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विशेष पिछड़े वर्ग के व्यक्ति 20 प्रतिशत
- (v) गरीबी रेखा से नीचे के रूप में पहचाने गए व्यक्ति; 10 प्रतिशत

(vi) राजस्थान से संबंधित अर्धसैनिक बलों के सदस्यों सहित पूर्व सैनिक, जो स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं या उन लोगों के आश्रित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है; 5 प्रतिशत

(vii) राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारी जो ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं या उन लोगों के आश्रित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है; 5 प्रतिशत

(viii) राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की समितियाँ ; 30 प्रतिशत

(ix) अन्य व्यक्ति; 10 प्रतिशत
आरक्षित क्षेत्र में अधिसूचना के 30 दिनों के बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और अधिसूचना के 30 दिनों के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त आवेदनों को उसी दिन प्राप्त माना जाएगा। आवेदनों का निपटारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(vi) मौजूदा उप-नियम (4) के बाद निम्नलिखित नया उप-नियम (5) जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(5) यदि किसी ऐसे ठेकेदार से अल्पकालिक अनुमति आवेदन प्राप्त होता है जिसे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग (सड़क निर्माण परियोजना) के लिए काम दिया गया है, तो उसे खनन पट्टे के आवेदन पर प्राथमिकता दी जाएगी।

अल्पकालिक परमिट आवेदन की तारीख से 3 महीने पहले की अवधि निम्नलिखित शर्तों के अधीन -

(ए) अनुबंध देने की तारीख से 6 महीने के भीतर अल्पकालिक परमिट आवेदन दायर किया गया है;

(ख) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग (सड़क निर्माण परियोजना) आवेदन किए गए अल्पकालिक परमिट क्षेत्र से 100 कि. मी. से अधिक दूर नहीं हैं; और

(ग) अल्पकालिक अनुमति नियम 63 की शर्तों के अधीन होगी।

बशर्ते कि यह उप नियम (5) 31 मार्च, 2012 तक लागू रहेगा और इसके बाद सरकार द्वारा उनकी फिर से समीक्षा की जाएगी।"

6. पहली बार, प्रथम अपीलकर्ता ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू करना उचित समझा, जबकि यह स्पष्ट किया कि 27.01.2011 से पहले प्राप्त आवेदनों का निपटान पहले लागू प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7. उपरोक्त नियमों में अधिसूचना दिनांक 03.04.2013 द्वारा से और संशोधन किया गया, जिसके द्वारा सभी लंबित आवेदनों को अस्वीकार किया जाना है।

नियम 4 उप-नियम (10):

"(10) सरकारी भूमि में कोई भी खनन पट्टा, जिसमें वन भूमि भी शामिल है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा वन

(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मोड़ दिया जाता है, आवेदक द्वारा आवेदन पर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया जाता है और सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। नियम 3एन या नियम 11 के उप-नियम (1) के तहत तरजीही अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन को छोड़कर, जिनके संबंध में नियम 19 के अनुसार पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, वे सभी आवेदन जो 27-01-2011 तक सरकारी भूमि में प्रस्तुत किए जाते हैं, अस्वीकार कर दिए जाएंगे।"

नियम 7 उप-नियम (1):

7. पट्टा देने की प्रक्रिया:- (1) सरकारी भूमि में, खनन पट्टा पहले क्षेत्र का परिसीमन किए जाने के बाद दिया जाएगा, भूखंडों को उपयुक्त रूप से क्रमांकित किया जाएगा और आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से कम से कम एक राज्य स्तर पर है और दूसरा उस क्षेत्र में व्यापक प्रचार करता है जहां पट्टा आवंटित किया जा रहा है। अधिसूचना आवेदन आमंत्रित करने की इच्छित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले प्रकाशित की जाएगी और इसमें वह तिथि या अवधि होगी जिसके भीतर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नियम 23ए के उप-नियम (3) के तहत गठित समिति के इन निर्दिष्ट

भूखंडों में से 50 प्रतिशत भूखंड आरक्षित होंगे जो नीलामी/निविदा द्वारा आवंटित किए जाएंगे और शेष 50 प्रतिशत प्रत्येक श्रेणी के खिलाफ उल्लिखित प्रतिशत के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे: -

(i) ऐसे व्यक्ति जो क्रशर/खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने का कार्य करते हैं; 10 प्रतिशत

(ii) खानों में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित शारीरिक श्रमिकों और शारीरिक श्रमिकों की विधवाएँ; 5 प्रतिशत

(iii) खानों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग/विशेष पिछड़े वर्ग के अलावा मैनुअल श्रमिकों और मैनुअल श्रमिकों की विधवाएँ; 5 प्रतिशत

(iv) अनुसूची जाति/अनुसूची जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति; 20 प्रतिशत

(v) "गरीबी रेखा से नीचे" के रूप में पहचाने गए व्यक्ति; 10 प्रतिशत

(vi) राजस्थान से संबंधित अर्धसैनिक बलों के सदस्यों सहित स्वतंत्रता सेनानी/पूर्व सैनिक जो स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं या सेवा में रहते हुए मारे गए लोगों के आश्रित हैं; 5 प्रतिशत

(vii) राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारी जो इयूटी के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं या उन लोगों के आश्रित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है; 5 प्रतिशत

(viii) उपरोक्त श्रेणियों (vi) और (vii) में शामिल व्यक्तियों के अलावा विकलांग व्यक्ति (विकलांग व्यक्ति); 5 प्रतिशत

(ix) राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की समितियाँ; और 25 प्रतिशत

(x) अन्य व्यक्ति: 10 प्रतिशत

बशर्ते कि खनिज बाजरी के लिए खनन पट्टे केवल निविदा या नीलामी के माध्यम से दिए जाएंगे।

8. हमें डॉ. सिंघवी द्वारा बार में सूचित किया गया है कि इन नियमों में भी ई-नीलामी के माध्यम से एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए और संशोधन किए गए हैं। उक्त निवेदन पर ध्यान देते हुए, हम उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

9. अंत में, विवादित नियम, जो की दो कार्य करता हैं-नीलामी की प्रक्रिया जो पहले मौजूद थी, और जो सभी लंबित आवेदनों को एक समान अवसर प्रदान करता था, अर्थात पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाता था, वो निरस्त घोषित किया गया ।

पृष्ठभूमि तथ्य:

10. अपीलार्थियों द्वारा दिनांक 23.05.2003 की अधिसूचना के माध्यम से लघु खनिजों को पट्टे पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सैकड़ों लोगों ने अपने आवेदन किए। दिनांक 5 की अधिसूचना 23.05.2003 के बाद दिनांक 24.04.2007 की अधिसूचना जारी की गई जिसमें चार गाँवों के लिए किए गए आवेदनों को नियमों के नियम 65ए के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए खारिज कर दिया गया। नए आवेदनों के बाद परिसीमन की कवायद शुरू होने की उम्मीद थी। इस प्रकार, यह अधिसूचना, और बाद की अधिसूचना, क्षेत्र केंद्रित है, जो चार गाँवों तक सीमित है और वह भी बलुआ पत्थर और चिनाई पत्थर के लिए जो पहले वाले के उप-उत्पाद के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ आवेदकों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। तदनुसार उन्हें अनुमति दी गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए कि इस तरह का प्रतिबंध केवल चार जिलों के लिए लागू होता है और कानून की नजर में इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि खनिज विकास के कथित हित में नियमों के नियम 65ए को लागू करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। दिनांक 1 की अधिसूचना को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से अपीलार्थियों को निर्देश दिया कि वे उसमें रिट याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को पुनर्जीवित करें और उन पर कानून के अनुसार विचार करें।

11. 21.05.2009 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बाद, 28.01.2011 की अधिसूचना के माध्यम से नियमों में संशोधन किए गए, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले उन आवेदकों को राहत देने के लिए 16.11.2011 पर एक सरकारी आदेश पारित किया गया। किसी भी पट्टे के अनुदान से पहले चिनाई पत्थर के आवेदकों द्वारा रॉयल्टी के भुगतान के लिए एक परिणामी सरकारी आदेश भी 28.11.2011 पर पारित किया गया था। इन दोनों आदेशों को रिट याचिकाकर्ताओं के अलावा कुछ अन्य आवेदकों द्वारा पहले के दौर में चुनौती दी गई थी, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए कि समान लाभ उन्हें भी दिए जाने चाहिए।

12. उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.03.2013 का एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि पहले के निर्णय को आर. ई. एम. में एक निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन इस शर्त के अधीन कि सभी लंबित आवेदनों पर नियम 4 और 7 की अधिसूचना दिनांक 28.01.2011 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

"(i) कि प्रत्यर्थी राज्य छह महीने की अवधि के भीतर रेत पत्थर और चिनाई पत्थर के लिए उपलब्ध सभी खनन क्षेत्रों का परिसीमन, सीमांकन और निर्दिष्ट करने का कार्य करेगा,

जैसा कि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा राज्य की ओर से कहा गया है।

(ii) इसके बाद, राज्य सरकार बलुआ पत्थर और चिनाई पत्थर के लिए खनन पट्टों के अनुदान के लिए ऐसे चित्रित क्षेत्रों को इस शर्त के साथ फिर से अधिसूचित करेगी कि यदि चिनाई पत्थर के लिए दिए गए खनन पट्ट में बलुआ पत्थर भी उपलब्ध पाया जाता है तो बलुआ पत्थर के लिए रॉयल्टी और मृत किराए का भुगतान लागू होगा।

(iii) कि ऐसे खनन पट्टों के लिए अब तक दायर किए गए सभी आवेदनों को पुनर्जीवित और आगे के आवेदनों के साथ माना जाएगा, जो अब बलुआ पत्थर और चिनाई पत्थर के लिए खनन पट्टों के अनुदान के लिए उपलब्ध चित्रित क्षेत्रों के इस तरह के पुनः अधिसूचना पर दायर किए जा सकते हैं। पहले के आवेदकों को अपने पहले के आवेदनों को वापस लेने और इस तरह के पुनः अधिसूचना के अनुसरण में नए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(iv) कि उपरोक्त पैरा 10 (viii) के अनुसार राज्य सरकार के प्रस्तुतिकरण के अनुसार उस राज्य ने अब तक विवादित आदेशों के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की है, यह निर्देश दिया जाता है कि विवादित आदेश अनुलग्नक के अनुसरण

में बलुआ पत्थर और चिनाई पत्थर के लिए कोई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। 11 दिनांकित 16/11/2011 और अनुलग्नक। 13 दिनांक 28/11/2011 जब तक कि इस निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया जाता है।

(v) कि सभी आवेदनों पर आज से एक वर्ष के भीतर एम. एम. सी. आर., 1986 के संशोधित नियम 7 (3) के अनुसार लॉटरी के आधार पर या नीलामी के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा उचित माना जा सकता है, लेकिन 'पहले आओ पहले पाओ' सिद्धांत के आधार पर नहीं।"

13. मुकदमेबाजी के पहले दौर की तरह, दूसरे दौर में भी पारित आदेशों को चुनौती नहीं दी गई और इसलिए दोनों ही अंतिम हो गए। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने 7 अपीलार्थियों को खनन पट्टा देने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार को अपनाने का निर्देश देकर याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी, लेकिन केवल संशोधित नियम के अनुसार।

14. पारित आदेशों से संकेत लेते हुए, 03.04.2013 पर एक और अधिसूचना जारी की गई जिसमें विवादित संशोधनों को पेश किया गया। जैसा कि कहा गया है, सभी आवेदनों को खारिज घोषित कर दिया गया

था, जबकि नीलामी द्वारा से पट्टों के 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की गई थी, इसके तहत उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर जो वरीयता के हकदार हैं। विवादित आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने संशोधनों को तीन प्राथमिक आधारों पर अवैध घोषित कर दिया, अर्थात्- आवेदकों की सुनवाई नहीं की गई है, और उनके आवेदनों को न्यायालय द्वारा वैध अपेक्षा और उनमें निहित अधिकारों के सिद्धांत पर पारित पहले के आदेशों को देखते हुए पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

अपीलार्थियों का निवेदन:

15. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी ने कहा कि उच्च न्यायालय के पहले के निर्णय केवल छोटे खनिजों और बलुआ पत्थर से संबंधित हैं और वह भी चार जिलों के विशिष्ट संदर्भ में। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया, और सभी छोटे खनिजों के लिए लागू होने वाले नियमों को पूरी तरह से रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों का विधिवत पालन किया गया था, और इसलिए इसके विपरीत निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसे निहित होने का दावा करने के लिए कोई तरजीही अधिकार उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादीओं को खनन में मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय प्रतिस्थापन की प्रक्रिया द्वारा से नए नियमों को लागू करने द्वारा से संशोधन से जुड़े मामले में वैध अपेक्षा और प्राकृतिक न्याय को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों में जाने में गलत है। उन्होंने आगे कहा कि

विवादित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है क्योंकि वे राज्य के सभी छोटे खनिजों के लिए लागू किए जा रहे नए संशोधित नियमों के मार्ग में बाधा बनेंगे।

उत्तरदाताओं का निवेदन:

16. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड सुश्री शोभा गुप्ता और अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड सुश्री अंकिता गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि विवादित संशोधन और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय के पहले के फैसले को दरकिनार करने का प्रयास है। दशकों से आवेदनों को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। यदि आवेदनों पर पहले विचार किया जाता तो पट्टे दिए जाते। प्रतिवादी द्वारा खनन के लिए मांगे गए क्षेत्र बहुत बड़े नहीं हैं और इसलिए उनके आवेदनों पर तत्कालीन प्रासंगिक नियमों के तहत विचार किया जाना चाहिए। विवादित नियमों को लागू करने द्वारा से कानून में द्वेष है।

परिचर्चा:सही निहित

17. यह बहुत हद तक तय है कि किसी भी प्रकार की भूमि, जिस पर सरकार का निहित अधिकार और नियामक नियंत्रण है, में सरकारी भूमि या मिट्टी के नीचे के खनिजों के पट्टे की मांग करने वाले आवेदन पर कोई अधिकार निहित नहीं है। दूसरे शब्दों में, केवल आईपीएसओ फैक्टो 9 आवेदन दाखिल करने से कोई अधिकार नहीं बनता है। संशोधन करने की सरकार की शक्ति, एक स्वतंत्र होने के नाते, लंबित आवेदन रास्ते में नहीं

आते हैं। निहित होने के अधिकार के लिए एक वैधानिक मान्यता होनी चाहिए। इस तरह के अधिकार को अर्जित करना होगा और किसी भी निर्णय को परिणामी क्षति पैदा करनी होगी। जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी जैसी बेहतर प्रक्रिया विकसित करके जनहित में कोई निर्णय लिया जाता है, तो सरकारी भूमि पर पट्टे की मांग करने वाले आवेदक का अधिकार, यदि कोई हो, अपने आप वाष्पित हो जाता है। एक आवेदक को खनिज के लाइसेंस के अनुदान की मांग करने का विशेष अधिकार नहीं हो सकता है जब तक कि एक अधिनियम द्वारा तदनुसार सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। तमिलनाडु राज्य बनाम हिंद स्टोन और अन्य, (1981) 2 एस. सी. सी. 205: -

"13. नवीनीकरण के लिए आवेदनों पर विचार करने के संबंध में विद्वान अधिवक्ता का एक और निवेदन यह था कि G.O.Ms संख्या 1312 (2 दिसंबर, 1977) की तारीख से साठ दिन या उससे अधिक समय पहले किए गए आवेदनों को इस तरह निपटाया जाना चाहिए जैसे कि नियम 8-सी लागू नहीं हुआ था। यह भी तर्क दिया गया कि G.O.Ms संख्या 1312 की तारीख से बहुत पहले किए गए पट्टों के अनुदान के लिए आवेदनों को भी ऐसे निपटाया जाना चाहिए जैसे कि नियम 8-सी लागू नहीं हुआ था। निवेदन यह था कि सरकार पट्टे के अनुदान और

नवीनीकरण के लिए आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखने और फिर नियम 8-सी के आधार पर उन्हें अप्रतिग्रहण करना करने के लिए तैयार नहीं थी, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदन उस तारीख से बहुत पहले किए गए थे जिस दिन नियम 8-सी लागू हुआ था। हालांकि यह सच है कि ऐसे आवेदनों को उचित समय के भीतर निपटाया जाना चाहिए, लेकिन इस कारण से यह नहीं कहा जा सकता है कि एक उचित समय में एक आवेदन का निपटान करने का अधिकार एक आवेदक को पट्टे के लिए आवेदन करने के अधिकार के साथ आवेदन करने के समय लागू नियमों के आधार पर निपटाने का अधिकार देता है। किसी को भी पट्टे के अनुदान या नवीनीकरण का निहित अधिकार नहीं है और कोई भी विशेष प्रावधानों को लागू करके किसी विशेष तरीके से निपटाए गए पट्टे के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। किसी में भी किसी भी निहित अधिकार की अनुपस्थिति में, पट्टा के लिए आवेदन को इस तथ्य के बावजूद कि आवेदन करने में लंबी देरी हुई है, आवेदन के निपटारे की तारीख को लागू नियमों के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक है। इसलिए, हम विद्वान

अधिवक्ता के इस निवेदन को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं कि G.O.Ms संख्या 1312 की तारीख से बहुत पहले किए गए पट्टों के नवीनीकरण के अनुदान के लिए आवेदनों को इस तरह निपटाया जाना चाहिए जैसे कि नियम 8-सी मौजूद नहीं था।" (जोर दिया गया)

10 मौलिक अधिकार

18. खनन में मौलिक अधिकार नहीं रखने वाले आवेदकों का सवाल अब एकीकृत नहीं है, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2012) 11 एस. सी. सी. 1 कुछ प्रकाश डाल सकता है,

"खनन में कोई मौलिक अधिकार नहीं है

133. अपीलकर्ताओं ने झारखंड सरकार (पूर्ववर्ती बिहार) से संबंधित भूमि में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है और यह लौह अयस्क के लिए है जो 1957 के अधिनियम की अनुसूची I में शामिल एक खनिज है, जिसके संबंध में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई खनन पट्टा नहीं दिया जा सकता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 1957 के अधिनियम और 1960 के नियमों के अलावा सरकार से संबंधित किसी भी भूमि या सरकार से संबंधित किसी भी भूमि में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उसे सरकार से संबंधित किसी भी भूमि में खनन पट्टा या पूर्वक्षण लाइसेंस या अनुमति प्राप्त टोही संचालन दिया

जाना चाहिए। ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. के हिंद स्टोन [(1981) 2 एस. सी. सी. 205] (एस. सी. सी. पी. 233, पैरा 6) में निम्नलिखित कथन को उद्धृत करना उपयुक्त है, हालांकि लघु खनिज के संदर्भ में,

"6. जिस जनहित ने संसद को खंड 2 में निहित घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, स्वाभाविक रूप से खानों के विनियमन और खनिजों के विकास से संबंधित सभी मामलों में सर्वोपरि विचार होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा: (हिंद स्टोन मामला [(1981) 2 एस. सी. सी. 205], एस. सी. सी. पृष्ठ 217, पैरा 10)"

10. जिस अधिनियम से हम संबंधित हैं, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम का उद्देश्य खनिजों का संरक्षण और विवेकपूर्ण और भेदभावपूर्ण दोहन करना है। निश्चित रूप से, दुर्लभ खनिज के मामले में, राज्य या उसकी एजेंसी द्वारा दोहन की अनुमति देना और निजी एजेंसियों द्वारा दोहन को प्रतिबंधित करना संरक्षण और विवेकपूर्ण दोहन का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि आप भविष्य के लिए संरक्षण करना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान में निषेध करना चाहिए। (जोर दिया गया)

11 वैध अपेक्षा

19. वैध अपेक्षा एक कमजोर और शांत अधिकार है जैसा कि एक कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। जब सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को समान शर्तों पर चुनाव लड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए नीलामी के माध्यम

से निष्पक्ष खेल शुरू करने का निर्णय लेती है, तो निश्चित रूप से कोई यह तर्क नहीं दे सकता है कि वह केवल एक लंबित आवेदन के आधार पर पट्टे का हकदार है। अधिकार अधिनियमी नहीं होने के कारण, अस्तित्वहीन होने के अलावा, यह निश्चित रूप से लागू करने योग्य नहीं हो सकता है। टी. एन. बनाम हिंद स्टोन (1981) 2 एस. सी. सी. 205 में दशकों पहले तय किए गए इन पहलुओं पर अधिनियम के सिद्धांत को समय-समय पर दोहराया जा रहा है। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (ऊपर): -

"वैध अपेक्षा के सिद्धांत

183. चूँकि वचननिरोध और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के बीच समानताएँ हैं क्योंकि ये दोनों सिद्धांत निष्पक्षता की अवधारणा पर आधारित हैं और प्राकृतिक न्याय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह उचित है कि वैध अपेक्षा के सिद्धांतों को भी यहाँ केवल वचननिरोध और वैध अपेक्षा के सिद्धांतों के आधार पर स्थापित अपीलार्थियों के मामले की सराहना करने के लिए देखा जाता है।

XXX XXX XXX

188. इस न्यायालय के निर्णयों को गुणा करना आवश्यक नहीं है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि वैध अपेक्षा के

सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत अब अच्छी तरह से स्थापित हैं:

XXX XXX XXX

188.3 जहां किसी प्राधिकरण का निर्णय कार्यकारी नीति या कानून के अनुसार सार्वजनिक हित में स्थापित किया जाता है, वहां न्यायालय वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करके इस तरह के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होगा। यदि ऐसा करना जनहित में है तो प्रशासनिक नीति में परिवर्तनों को रोकने के लिए वैध अपेक्षा सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

188.4 वैध अपेक्षा प्रत्याशा से अलग है और एक प्रत्याशा एक मुखर अपेक्षा के बराबर नहीं हो सकती है। ऐसी अपेक्षाएं न्यायोचित, वैध और संरक्षण योग्य होनी चाहिए।

188.5 वैध अपेक्षा के संरक्षण के लिए अपेक्षा की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है जहां एक प्रमुख सार्वजनिक हित अन्यथा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत लाभ को सार्वजनिक हित को रास्ता देना चाहिए और वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाएगा जो निजी लाभ के लिए सार्वजनिक हित को अवरुद्ध कर सकता है।" (जोर दिया गया)

20. केरल राज्य पेय (एम एंड एम) निगम लिमिटेड बनाम पी. पी. सुरेश,
(2019) 9 एस. सी. सी. 710: -

B. वैध अपेक्षा

14. प्रतिवादी की ओर से मुख्य तर्क यह था कि सरकार अपने वादे से बंधी हुई थी और इससे पीछे नहीं हट सकती थी। उन्हें निरंतर रोजगार की एक अक्षम्य वैध अपेक्षा थी, जो सरकारी आदेश दिनांक 20-2-2002 से उपजी थी जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। उत्तरदाताओं की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जिन लाभ का वादा किया गया था, उसे छीनने से पहले उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया था। उत्तरदाताओं के इस तर्क की सराहना करने के लिए, वैध अपेक्षा की अवधारणा को समझना आवश्यक है।

15. इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम हिंदुस्तान विकास निगम मामले में वैध अपेक्षा के सिद्धांत को मान्यता दी है। [(1993) 3 एस. सी. सी. 499] यदि किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया वादा स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट है, तो कोई व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि प्राधिकरण को पूरी निष्पक्षता से वादे के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए।

16. एम. जगन्नाथ राव, जे. ने पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड बनाम भारत संघ [(1999) 4 एस. सी. सी. 727] में वैध अपेक्षा पर विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने उल्लेख किया (एस. सी. सी. पीपी में। 741-42, पैरा 27) सिविल सेवा संघ परिषद बनाम सिविल सेवा मंत्री [1985 ए. सी. 374:

(1984) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1174: (1984) 3 ऑल ई. आर. 935 (एच. एल.)] के निर्णय में जिसमें लॉर्ड डिप्लॉक ने कहा था कि एक वैध अपेक्षा उत्पन्न होने के लिए, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णयों को व्यक्ति को कुछ लाभ या लाभ से वंचित करके प्रभावित करना चाहिए जो,

"27. (i) उसे अतीत में निर्णय निर्माता द्वारा आनंद लेने की अनुमति दी गई थी और जिसे वह वैध रूप से तब तक जारी रखने की अनुमति देने की उम्मीद कर सकता है जब तक कि उसे इसे वापस लेने के लिए कुछ तर्कसंगत आधार नहीं बताए गए हैं, जिस पर उसे टिप्पणी करने का अवसर दिया गया है; या (ii) उसे निर्णय निर्माता से आश्वासन मिला है कि उन्हें पहले यह तर्क देने के लिए कारण दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा कि उन्हें वापस नहीं लिया जाना चाहिए। (एसी पी. 408)"

17. राव, जे. ने इस मामले में कहा कि वैध अपेक्षा का प्रक्रियात्मक भाग एक अभ्यावेदन से संबंधित है कि निर्णय लेने से पहले सुनवाई या अन्य उपयुक्त प्रक्रिया की जाएगी। सिद्धांत का मूल भाग यह है कि यदि यह प्रतिनिधित्व किया जाता है कि मूल प्रकृति का लाभ दिया जाएगा या यदि व्यक्ति पहले से ही लाभ की प्राप्ति में है, तो इसे जारी रखा जाएगा और इसमें काफी बदलाव नहीं किया जाएगा, तो इसे लागू किया जा सकता है।

18. यह आर. वी. द्वारा आयोजित किया गया है। रवींद्रन, जे. राम प्रवेश सिंह बनाम बिहार राज्य [(2006) 8 एस. सी. सी. 381:2006 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 1986] में कि वैध अपेक्षा एक कानूनी अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं होने के कारण, यह लागू करने योग्य नहीं है। यह एक गर्भवती को हकदार बना सकता है: (एस. सी. सी. पृष्ठ 391, पैरा 15)

(एस. सी. सी. पी. 391, पैरा 15)(क) अपेक्षा के विफल होने से पहले कारण दिखाने का अवसर; या(ख) इनकार के कारण के बारे में स्पष्टीकरण देना। उचित मामलों में, अदालतें एक निर्देश दे सकती हैं जिसमें प्राधिकरण को वादा की गई प्रक्रिया या स्थापित प्रथा का पालन करने की आवश्यकता होती है।

पर्याप्त वैध अपेक्षा

19. किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपेक्षा को नीति या कानून के कुछ प्रतिकूल विचार के अस्तित्व के कारण वैध नहीं पाया जा सकता है। [एच. डब्ल्यू. आर. वेड और सी. एफ. फोर्सिथ, प्रशासनिक व्यवस्था (ग्यारहवां संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2014)]। प्रशासनिक नीतियाँ बदलती परिस्थितियों के साथ बदल सकती हैं, जिसमें सरकारों के राजनीतिक रंग में बदलाव भी शामिल हैं। इस तरह के परिवर्तन करने की स्वतंत्रता कुछ ऐसी है जो सरकार के हमारे संवैधानिक रूप में निहित है। [ह्यूजेस बनाम स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा विभाग, 1985 एसी 776,788: (1985) 2 डब्ल्यूएलआर 866 (एचएल)]

20. सार्वजनिक हित में नीति को बदलने की निर्णय निर्माताओं की स्वतंत्रता को मूल वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करने से बाधित नहीं किया जा सकता है।[फाइंडले, पुनः, 1985 एसी 318:(1984) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1159:(1984) 3 सभी ई. आर. 801 (एच. एल.)] जब तक सरकार मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से कार्य नहीं करती है, तब तक नीति में परिवर्तन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पराजित होने की वैध अपेक्षा के आधार पर न्यायिक समीक्षा द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वेषपूर्ण कानून

21. यद्यपि प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवादित नियम केवल निर्णयों के प्रभाव को रद्द करने के लिए लाए गए हैं, जैसा कि चर्चा की गई है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। अपीलकर्ताओं ने पारित आदेशों का विधिवत पालन किया है। अन्यथा भी, अधिनियम काफी हद तक तय है कि किसी निर्णय के आधार को हटाया जा सकता है और अदालत के निर्णय को कानून की तरह नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से जब कार्य करने की शक्ति उपलब्ध हो और तदनुसार इसका उपयोग जनहित में किया जाता है। इस मामले को देखते हुए, हम संशोधनों में कोई अधिनियमी 14 द्वेष नहीं पाते हैं। हम कलाभारती विज्ञापन बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया, (2010) 9 एस. सी. सी. 437, को उद्धृत करना चाहते हैं।

"विद्वेषपूर्ण कानून

25. राज्य वास्तव में या कानून में दुर्भावना या द्वेष के बिना निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है। "कानूनी द्वेष" या "कानून में द्वेष" का अर्थ है कानूनी बहाने के बिना किया गया कुछ। यह एक ऐसा कार्य है जो बिना किसी उचित या संभावित कारण के गलत तरीके से और जानबूझकर किया गया है, और जरूरी नहीं कि यह एक ऐसा कार्य है जो बुरी भावना और बावजूद के किया गया हो। यह दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा में जानबूझकर किया गया कार्य है। जहाँ द्वेष का श्रेय राज्य को दिया जाता है, वहाँ यह कभी भी राज्य की ओर से व्यक्तिगत दुर्भावना या बावजूद का मामला नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे एक तिरछी या अप्रत्यक्ष वस्तु के साथ लिया जाता है। इसका अर्थ है "उन विदेशी उद्देश्यों के लिए वैधानिक शक्ति का प्रयोग जिनके लिए यह कानून में अभिप्रेत है।" इसका अर्थ है दूसरे के पूर्वाग्रह के प्रति कानून का सचेत उल्लंघन, दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करने के लिए प्राधिकरण की ओर से एक भ्रष्ट झुकाव, जो इरादे इसके हानिकारक कार्यों से प्रकट होते हैं। (ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला [(1976) 2 एस. सी. सी. 521: ए. आई.

आर. 1976 एस. सी. 1207], एस. आर. वैक्टरमण बनाम भारत संघ [(1979) 2 एस. सी. सी. 491: 1979 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 216: ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 49], ए. पी. राज्य बनाम गोवर्धनलाल पिट्टी [(2003) 4 एस. सी. सी. 739: ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1941], बी. पी. एल. लिमिटेड बनाम एस. पी. गुरुराजा [(2003) 8 एस. सी. सी. 567] और डब्ल्यू. बी. एस. ई. बी. बनाम दिलीप कुमार रे [(2007) 14 एस. सी. सी. 568: (2009) 1 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 860]।

प्रभावित निर्णय:

22. किसी भी मामले में, पहले दिए गए उच्च न्यायालय के निर्णय विवादित संशोधनों के रास्ते में नहीं आते हैं। वे केवल बलुआ पत्थर के संबंध में थे, जबकि विवादित फैसले में उच्च न्यायालय ने इसे सभी छोटे खनिजों पर लागू किया। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2013 में दिए गए निर्णय में सभी आवेदनों पर संशोधित नियमों के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया गया था। वास्तव में, विवादित आदेश में उच्च न्यायालय का तर्क पहले पारित आदेश के विपरीत है। विवादित नियमों को 1957 के अधिनियम की खंड 15 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए पेश किया गया है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों में कहा गया है, न तो कोई अधिकार है और न ही यह सरकारी

भूमि पर किए गए आवेदन द्वारा से निहित होता है। कानून ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन लाने में पक्षों को सुनने की सुविधा नहीं देता है। उच्च 15 न्यायालय ने, हमारे सुविचारित विचार में, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए मुद्दों का पूरी तरह से गलत अर्थ निकाला है कि पहले अपीलकर्ता को शक्ति का एक प्रत्यायोजन है जिसका 1957 के अधिनियम की खंड 15 के तहत प्रदान किए जाने के अनुसार सही उपयोग किया गया था।

23. पूर्वगामी कारणों से, हमें विवादित निर्णयों को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं है और हम ऐसा करते हैं। तदनुसार, ये सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं। नतीजतन, लंबित आवेदन (आवेदन), यदि कोई हैं, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

न्यायाधिपति (ए. एस. बोपन्ना)

न्यायाधिपति (एम. एम. सुंदरेश)

नई दिल्ली;

1 अगस्त, 2023

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।